Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 27ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:(81) 31810240

Processo nº **0080220-50.2020.8.17.2001**

AUTOR(A): J. S. L. T.
REPRESENTANTE: MIRELLE SOUZA LEAO VASCONCELOS

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

De pronto, tenho por bem adotar o relatório da decisão concessiva do pleito antecipatório (id. 72893106), pois, além de refletir a narrativa fática, garante celeridade ao trâmite processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal):

*Trata-se de ação sob o procedimento comum, em que a parte autora **JÚLIA SOUZA LEÃO TENÓRIO**, menor impúbere, representada por sua genitora **MIRELLE SOUZA LEÃO VASCONCELOS,** ambas qualificadas na inicial, por meio de advogado legalmente habilitado, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que a operadora de plano de saúde **BRADESCO SAÚDE S.A**, igualmente qualificado, forneça o medicamento registrado na Anvisa sob o n.º 11300117500266, denominado **DUPILUMABE 300 mg (Dupixent),** o qual foi prescrito pela médica especialista que a acompanha, devendo ser administrado na seguinte forma: dose inicial de 600 mg (duas injeções de 300mg) e mensalmente uma injeção de 300 mg, por período indeterminado, a ser ministrado em clínica credenciada ou, acaso tenha ocorrido modificação, na dosagem prescrita atualmente.*

Alega que é beneficiária de plano de saúde pactuado junto à demandada, código sob o n° 839071100205025, estando adimplente com a sua obrigação de pagar.

Narra que foi diagnosticada com Dermatite Atópica Grave (CID 10 L20.9), tendo realizados vários tratamentos médicos, como uso de corticoides, sem obter o êxito desejado.

Diz que a doença não tem cura e a ausência de tratamento adequado pode levar a graves complicações de saúde como: impede o sono, afeta as relações sociais e a imagem, que vai além da depressão ou da ansiedade pelo desconforto físico e mental, sintomas geralmente agravados pela prática do Bullying. Afirma ainda que provoca neurodermatite, que é uma alteração na pele oriunda de tanto coçar/esfregar o local, produzindo infecções de pele e complicações da visão, bem como sofrer com ansiedade devido à privação de sono diante da intensidade da coceira.

Afirma que o medicamento é indicado para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em doentes adultos que são candidatos a terapêutica sistêmica, tendo sido solicitado junto a empresa ré, a qual recusou a cobertura ao referido tratamento médico, sob o argumento de inexistir cobertura contratual do medicamento solicitado, especificamente por não atender a diretriz de utilização contida na RN 428/2018 da ANS.

Neste diapasão, a autora ajuizou a presente demanda, objetivando, em sede de tutela provisória, que a Ré seja compelida a custear, integralmente, o tratamento solicitado, no modo indicado pela médica especialista, sob pena de multa. No mérito, requereu a condenação da demandada por danos morais (R$ 10.000,00) e demais verbas sucumbenciais.

Junta documentação, notadamente a Certidão de Nascimento, id. 72698094; o Laudo Médico, id. 72699535; os registros fotográficos demonstrando a situação da autora, id. 72699537; a recusa administrativa, id. 72699547; os comprovantes de pagamento dos prêmios mensais, id. 72699543; a carteira do plano de saúde demandado, id. 72699556; e e o contrato de plano de saúde, id. 72718654.

Regularmente citada, a parte demandada ofertou defesa em forma de contestação, id. 73466997. Em linhas gerais, alega ter cumprido a liminar e reconhece a recusa sob argumento de que inexistia *imperativo clínica para internação*, bem como o medicamento em questão não cumpria as Diretrizes de Utilização – DUT, constantes no rol taxativo de procedimentos obrigatórios da ANS (RN 428), conforme estabelece a Lei 9.656/1998; que o contrato não prevê cobertura para o medicamento em questão (cláusula 5, cc); argui que o fornecimento do medicamento viola o equilíbrio da relação contratual e que está amparada pelo exercício regular de um direito; que não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo, portanto, dano moral indenizável. Requer que, caso haja eventual condenação por danos morais, seja arbitrado o valor sob os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos e na condenação da parte autora no ônus sucumbencial.

Colaciona documentos, notadamente as condições gerais do contrato das partes, id. 73466996.

Decisão em Embargos de Declaração, id. 73786243. O juízo acolheu para complementar a decisão liminar, acrescentando o seguinte: *após o período mínimo de 1 (um) ano de tratamento, caso a autora ainda necessite continuar com o uso da medicação, deverá comprová-lo por meio de novo laudo médico, indicando-se ainda o tempo necessário do referido tratamento medicamentoso.*

Em petição de id. 74426423, a demandada noticia o cumprimento da medida liminar. Acosta documentação comprobatória nos ids. 74426424, 74426425, 74426426 e 74426427.

Intimada para réplica, permaneceu inerte a parte autora, conforme certificado no evento de id. 765634466.

É o relatório. Decido.

Anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.355, I, do CPC, tendo em vista que não há necessidade de dilação probatória, pois as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Cinge-se a controvérsia em torno da legalidade ou não da negativa de autorizar o procedimento medicamentoso necessitado pela autora, conforme laudos médicos anexados, e se a recusa da ré gerou dano moral indenizável.

De saída, **repiso e mantenho as razões contidas na decisão liminar, de id. 72893106**, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, no que se refere à aplicação da legislação consumerista (Súmula 608, STJ, arts. 6º, I, VIII, 47 e 51, IV e §1º, III) e, especialmente,

sobre o registro do medicamento na ANVISA e o Tema 990 do STJ, que definiu que as operadoras de plano de saúde estão obrigadas a fornecer medicamentos indicados pelo médico responsável, após o citado registro, bem como acerca das Diretrizes de Utilização constantes do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que já é suficiente para as razões autorais prosperarem.

Nesse sentido, é de bom alvitre reconhecer que nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Importa ressaltar que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes.

Feitas essas premissas, analiso a questão de fundo.

Como visto, é irrefutável a premente necessidade da a parte autora realizar o tratamento medicamentoso como lhe foi indicado, porque, de acordo com laudo médico apresentado (id. 72699535), houve utilização de outros medicamentos/tratamentos, mas ineficazes, culminando em efeitos colaterais deletérios à saúde da menor.

Mesmo assim, tal quadro não foi suficiente para a empresa ré considerar o direito à saúde da demandante, porquanto não autorizou o custeio do aludido medicamento, conforme orientação médica.

Em sua peça de defesa, argumentou a demandada que o contrato é regido por cláusulas que limitam e especificam os riscos cobertos e que o autor não tinha os critérios da ANS, que garantiriam a cobertura pelo seguro saúde. Ressaltou que o ato deve obedecer às diretrizes de utilização estipuladas pela mesma agência reguladora federal. Tais alegações não devem prevalecer.

Como é de conhecimento geral, a Agência Nacional de Saúde (ANS) tem por escopo promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores.

Repiso que as Diretrizes de Utilização constantes do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não se sobrepõe à prescrição médica, porquanto a medicina não é uma ciência exata, de modo que a indicação do tratamento não pode estar restrita unicamente a critérios de objetividade. Deve prevalecer o entendimento do médico, pois a medida terapêutica a ser realizada é de única e exclusiva responsabilidade desse profissional, que tem condições de apurar as verdadeiras condições de saúde do paciente e indicar o melhor, mais moderno e adequado ao caso.

Com efeito, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS constitui referência básica para os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo que atualmente foi considerado, como regra, taxativo, segundo entendimento firmado pelo STJ, (REsp. 1733013, EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704); no entanto, adveio a Lei 14.454/2022 estabelecendo critérios permissivos à cobertura de exames e tratamentos de saúde não inclusos naquele rol da ANS, mitigando o caráter taxativo, no que garantiu cobertura quando: a) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou, b) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou haja recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (art. 10, §13, I e II, Lei 9.656/1998). Frise-se, novamente, que o medicamento objeto do feito tem registro na ANVISA, sob o n° 1130011750018, desde 2017[1], sendo certo que a sua utilização é considerada eficaz, notadamente para casos moderados à graves de dermatite atópica pediátrica (id. 72699535).

Nessa toada, mesmo com a existência de cláusulas limitativas fundadas nesse rol da ANS, elas não vingam, porque, em se tratando de relação consumerista, as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Inteligência do art. 47 do CDC.

A tese defendida pelas empresas rés não é nova, ao contrário, é sempre reiteradamente apresentada e afastada pelos Tribunais. Em verdade, quando o plano de saúde não autoriza o imprescindível tratamento medicamentoso, restringe o direito fundamental à saúde, porque o procedimento indicado é inerente à natureza do contrato.

Por demais, o medicamento restou incluído no rol de procedimentos da ANS desde 2023[2].

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) reconhece a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mesmo que prescritos *off-label*, desde que comprovada a necessidade pelo médico assistente.

Segue decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre a espécie:

> *Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes 2ª CÂMARA CÍVEL 03 – APELAÇÃO 0022956-75.2020.8.17.2001 – 18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL (SEÇÃO A) RELATOR: DES. CÂNDIDO J F SARAIVA DE MORAES APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. APELADO: MARCELO NERY MAGALHÃES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PARA USO DOMICILIAR. BRENTUXIMABE VEDOTINA (ADCETRIS). COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO OFF-LABEL RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 10.000,00. MODICIDADE DA QUANTIA. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o laudo elaborado por médico assistente recomenda a quimioterapia, com uso de medicamento antineoplásico oral em ambiente domiciliar. Brentuximabe Vedotina (Adcetris); 2. Nesses casos, revela-se ilegal a conduta da operadora do plano de saúde de se negar a fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Inteligência da combinação dos artigos 10, VI e 12, I 'c' e II, 'g', ambos da Lei nº 9.656/98. Precedentes do STJ; 3. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante quando se trata de medicamentos antineoplásicos, pois para eles há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes do STJ;* ***4. Constitui dever legal da operadora de plano de saúde ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, <u>ainda que se trate de medicamento off-label. Precedentes do STJ</u>****; 5. A negativa injustificada de tratamento de saúde quando o segurado esteja acometido de grave doença é situação capaz de gerar danos de ordem moral por agravar a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes do STJ; 6. Razoabilidade, proporcionalidade e modicidade do quantum fixado no primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais); 7. O termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais decorrente de recusa ilegal de cobertura de plano de saúde é a data da citação da operadora; 8. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de conformidade com o Termo de Julgamento e o voto do Relator que, revisto e rubricado, passa a compor o julgado. Recife, data da assinatura digital. Des. Cândido J F Saraiva de Moraes Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0022956-75.2020.8.17.2001, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 21/11/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)*

Nessa ordem de ideias, cai por terra o principal argumento de defesa da parte ré; mesmo assim, caso fosse diferente, a arguição não se credenciaria ao sucesso.

Logo, nada justifica, no presente caso, a omissão/negativa da seguradora de saúde em autorizar o referido tratamento medicamentoso da parte autora, no caso de qualquer restrição de direitos do consumidor, porque há de se respeitar o art. 51, IV, do CDC.

Assentada a conduta ilícita da parte ré ao caso dos autos, passo a analisar o dever de indenizar por danos morais. Para configuração da obrigação de indenizar é imprescindível a ocorrência de um fato lesivo voluntário, por ação ou omissão do agente (imprudência, imperícia ou negligência); e a concretização de um dano material ou moral, bem como, a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano.

Conquanto o mero descumprimento contratual não gere, em regra, danos morais, a conduta irrazoável da parte demandada colocou em franca desvantagem a parte beneficiária e, por conseguinte, em descompasso com as normas principiológicas de proteção aos direitos da parte autora, ora consumidora.

Deve-se ainda analisar os **danos morais** pelo aspecto pedagógico para que o ofensor não volte a repetir a mesma conduta indevida/injustificada, ao não autorizar a cobertura financeira do procedimento médico da parte autora no momento em que mais precisava e a fez conviver com as aflições advindas pela possibilidade de não se ver devidamente medicada.

O E. TJPE editou a Súmula 35 na qual faculta ao magistrado impor indenização por danos morais quando a negativa de cobertura for fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde. Confira-se:

> ***Súmula 35 TJPE*** *- A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral.*

Desse modo, justifica-se a indenização compensatória pretendida pela parte autora.

No arbitramento do valor da reparação, considera-se as circunstâncias do caso concreto, da urgência e gravidade da situação, as condições econômicas das partes, o grau de culpabilidade da ré e a vertente pedagógica da indenização. Diante dessas premissas, fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nessa senda, incide na espécie a previsão do art. 422 do Código Civil, em consonância com os arts. 6º, I, IV, VI, da Lei nº. 8078/90; portanto, o decreto de procedência é medida que se impõe em todos os seus termos

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido de condenação da ré na obrigação de fazer correspondente ao fornecimento do medicamento, nos exatos moldes da respectivas indicação médica e, por consequência, **ponho termo ao processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, confirmando o provimento antecipatório de tutela concedido**, **complementado com a decisão de id. 73786243** e condeno a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, aí consideradas as circunstâncias do evento danoso, a condição pessoal da demandante e a financeira da ré, a repercussão íntima da conduta lesiva e o sentido profilático da pena, quantia a ser corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (art. 389, Parágrafo único, CC), a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros de mora, a partir da citação, calculados com base no índice da Taxa SELIC, subtraindo-se o valor do IPCA (arts. 405 e 406, § 1º, do CC), tudo até o efetivo pagamento.

Por força da sucumbência, **condeno** a parte demandada ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incluindo, no cálculo, o proveito econômico obtido com o valor do medicamento, pelo período de

1 (um) ano (id. 73786243) pleiteado nesta ação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, ausente qualquer pendência relativo às custas processuais, arquive-se, independentemente de nova conclusão.

Na hipótese de oposição de embargos declaratórios por quaisquer das partes, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, § 2º, do CPC), ressalvado ser for caso de erro material.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

Após, subam os presentes autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, pois o juízo de admissibilidade é efetuado pelo 2º Grau, na forma do artigo 1.010, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife (PE), data da assinatura digital.

José Arnaldo Vasconcelos da Silva

Juiz de Direito

---

[1] Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2 de-busca%3Fp_auth%3DsYM4UxCN%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_r tem-tratamento-inedito-com-produto-biologico&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_advance

[2] Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-inclui-medicamento-para-atrofia-muscular-espinhal-no-rol-de-coberturas-obrigatorias#:~:text=J%C3%A1%20o%20Dupilumabe%20e%20o,que%20deve%20ocorrer%20nesta%20semana.

Assinado eletronicamente por: JOSE ARNALDO VASCONCELOS DA SILVA
20/09/2024 12:08:16
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 182334901

24092012081601700000177881945

IMPRIMIR GERAR PDF